

1517508-60.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... na denúncia se trata de um ponto de tráfico de drogas e na data do fato havia a informação oriunda de um morador sobre as características físicas de um homem de cor parda, com blusa vermelha e calça Jeans e estaria praticando o tráfico de drogas. Ao passarem pelo local, estando os depoentes em uma viatura descaracterizada, por um breve espaço de tempo, tiveram suas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1517508-60.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517508-60.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2136997/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 25081266

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO CAIQUE DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 626/2022

FERNANDO CAIQUE DA SILVA, está sendo processado incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 51-53, segundo a qual "[...] Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 19 de maio de 2022, por volta das 13h30min, na Rua Faustino da Silva, altura do numeral 75, Vila Sônia, nesta Cidade e Comarca, FERNANDO CAÍQUE DA SILVA, qualificado a fls. 19, trazia consigo e vendia, 52 (cinquenta e dois) invólucros de cocaína do tipo "crack", com peso de 5,7 g. (cinco gramas e sete decigramas); 04 (quatro) invólucros também de cocaína, com peso de 0,7 g. (sete decigramas); e 13 (treze) invólucros de maconha, com peso de 22,2 g. (vinte e dois gramas e duas decigramas), substâncias essas entorpecentes, para entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09, laudo de constatação de fls. 13/16 e laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado aos autos. Policiais civis em diligências pela região dos fatos receberam informações de uma pessoa que não quis se identificar, versando sobre um indivíduo que estaria comercializando

drogas, ao se dirigiram para o local indicado, avistaram o denunciado em atitude suspeita, eis que recepcionou uma pessoa que dele se aproximou, recebeu valores e se dirigiu a uma viela próxima, onde pegou uma bolsa e retirou uma porção de entorpecentes que entregou ao comprador. Procedida à abordagem, os policiais localizaram na bolsa em poder de FERNANDO as drogas acima descritas, bem como R\$.14,00 (catorze reais), em notas de pequeno valor. O denunciado foi preso e conduzido ao Distrito Policial, onde optou pelo silêncio (fls. 19). A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, assim como as circunstâncias da prisão, evidenciam que seriam destinadas ao tráfico de drogas. [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 09, laudo pericial de constatação provisória de fls. 13-16 e laudo pericial de químico-toxicológico de fls. 91-93.

Recebida a denúncia em 11/08/2022 (fls. 82-87). Citado o réu em 11/08/2022 (fls. 82-87).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral consubstancia-se em depoimentos alusivos a ações policiais praticadas com legalidade, pautando-se os agentes em isenção e transparência, atributos que conferem amplo acolhimento ao teor da prova oral e materialidade delitiva consignadas na peça inicial.

Nesse sentido, os policiais civis Thiago M. dos Reis e Almerindo O. Barreto Filho se reportaram ao prévio conhecimento de que o local mencionado na denúncia se trata de um ponto de tráfico de drogas e na data do fato havia a informação oriunda de um morador sobre as características físicas de um homem de cor parda, com blusa vermelha e calça Jeans e estaria praticando o tráfico de drogas. Ao passarem pelo local, estando os depoentes em uma viatura descaracterizada, por um breve espaço de tempo, tiveram suas atenções voltadas para o réu, detentor das características antes descritas e ali estava a receber terceiro que chegava no local, ao réu entregando algo e, na sequência, dirigindo-se o acusado para o beco e ao retornar, trazia na mão uma bolsinha. Diante de circunstâncias sugestivas da prática do tráfico de drogas, os depoentes decidiram pela abordagem, com prioridade à detenção do réu, com quem fora apreendida uma bolsinha contendo as drogas descritas na denúncia, bem como, a quantia por volta de 15 reais, momento em que o réu admitia, informalmente, que lá praticasse o tráfico de drogas.

Ao ser interrogado em juízo, negou fosse o detentor das drogas apreendidas. Afirmou que descia do prédio no qual reside ao ser abordado pelo policiais. Narrou, logo após, que estava a trezentos metros de uma padaria na qual estaria entrando para comprar pães, ao ser abordado por policiais que indagavam ao interrogando se teria visualizado alguém a correr. Prometeram-lhe que se não achassem o rapaz, voltariam e o prenderiam. Em tais circunstâncias lhe forjaram o crime.

A versão exculpatória se mostra inverossímil frente ao contexto probatório que expõe legítima atuação policial, atributo que não é infirmado, reconstituída com perfis de isenção atos e atuação movida pelo estrito cumprimento do dever legal.

As palavras policiais não podem ser acolhidas, exclusivamente, pela função policial, antes, porém, impondo-se ao juiz valorá-las, segundo contexto de prova no qual se inserem e, diante da presunção relativa de veracidade, atentando-se a qualquer indício de mácula que, na espécie, não se vislumbra, senão, referirem-se aos fatos com apego à verdade de fatos praticados com transparente atuação, sob os olhares de populares que atuam com justa repulsa a arbitrariedades praticadas por aqueles remunerados para protegê-las.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno FERNANDO CAIQUE DA SILVA incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06 e referência ao artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 05 anos 10 meses de reclusão e 583 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação da pena base em razão de

condenação anterior por tráfico de drogas (13ª Vara Criminal – certidão de folhas 31/33).

É reincidente, antes condenado por tráfico de drogas (certidão de folhas 31/33 – trânsito em julgado em 04/04/2019 – 1ª. Vara Criminal), acrescendo-se à pena retro a fração de 1/6, resultando, ao final, em 06 anos, 09 meses e 12 dias de reclusão e 680 dias multa fixada no piso legal.

O réu ostenta condenação anterior por tráfico de drogas e reincidência específica, não se tratando, portanto, de traficante casual, afastado o reconhecimento do crime privilegiado – artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06.

A pena será cumprida em regime inicial fechado por se mostrar adequado às circunstâncias prisionais, em que se evidencia a prisão do réu em inequívoca adesão à sedimentada traficância exercida em via pública, mostrando-se conduta perigosa ao convívio social, no qual permeia com silenciosa violência, acima de qualquer suspeita, impondo-se maior rigor à aferição de mérito à progressão de regime prisional. Ademais, faz de sua liberdade meio para reiterar ações criminosas, antes condenado por crime idêntico.

Mantenho a prisão cautelar por ser medida excepcional e singular a conter nocivo convívio social, a se concluir que a liberdade lhe serve, para reiterar crimes, expressando concreta afeição ao caos vivenciado nesta capital diante da incontida disseminação das drogas e, portanto, sendo-lhe a liberdade comprometedora à ordem pública.

Oficie-se comunicando o teor da reprimenda.

Expeça-se guia de recolhimento provisório.

Oficie-se para incineração das drogas.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de agosto de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA